

A low-angle photograph of a classical building facade. The upper part features a statue of Justice, blindfolded and holding scales, standing on a pedestal. Below it, a large, ornate stone relief depicts a lion rampant, a common heraldic symbol. The sky is blue with some clouds. The text 'ZÁKLADY PRÁVA' is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters, centered horizontally and partially obscured by a vertical white line on the right side.

ZÁKLADY PRÁVA

PROČ PRÁVO?

- Žijeme v **demokratickém** tedy **právním** státě, co to znamená?



HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁVA

- Společenství lidí si vytváří **zvyky a obyčeje**
- Zaručují životaschopnost a soudržnost společnosti
- Zvyky a obyčeje se dají považovat za **prvotní právní normy**



HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁVA

- **Starověké Řecko a Řím:**

- První pokusy o demokratické systémy a jejich právní rámce.

- **Středověk a Magna Carta (Magna charta libertatum) 1215:**

- <https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/cameron-magna-charta-zmenila-svet-131395#galerie=16276>

- **Osvícenství a vznik moderního právního státu:**

- Vliv filozofů jako John Locke, Montesquieu a Jean-Jacques Rousseau na formování právních systémů.
- Vznik ústav a jejich význam pro demokracii
- <https://www.youtube.com/watch?v=bZiWZJgJT7I>



CO JE PRÁVO?

**CO ZNAMENÁ
DEMOKRACIE?**

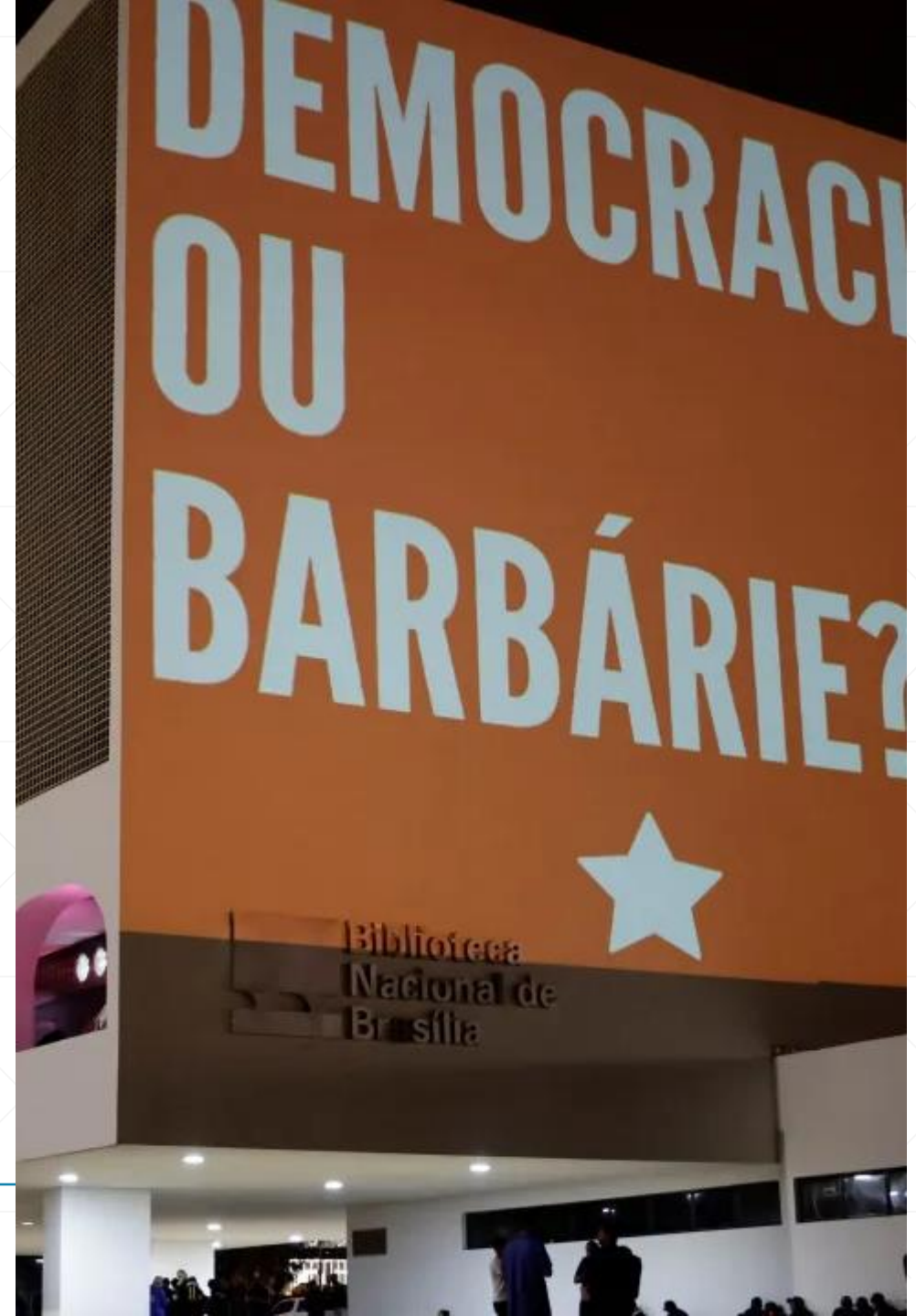


PRÁVO

- Lidé žijí ve společnosti a vstupují do vzájemných vztahů. Aby fungovaly, je nezbytné podřídit je určitým pravidlům.
 - **Právo** = soubor norem uznaných nebo vydaných státem, které jsou pro společnost **závazné a jejich dodržování je vynucováno státní autoritou** = **soubor pravidel chování stanovených a vynutitelných státem**.
 - Žádná společnost **nemůže existovat bez pravidel** = určuje práva a povinnosti (občanů, institucí, úřadů, státu...)
 - Pokud se někdo odchýlí od právního chování, následuje sankce (trest).
-

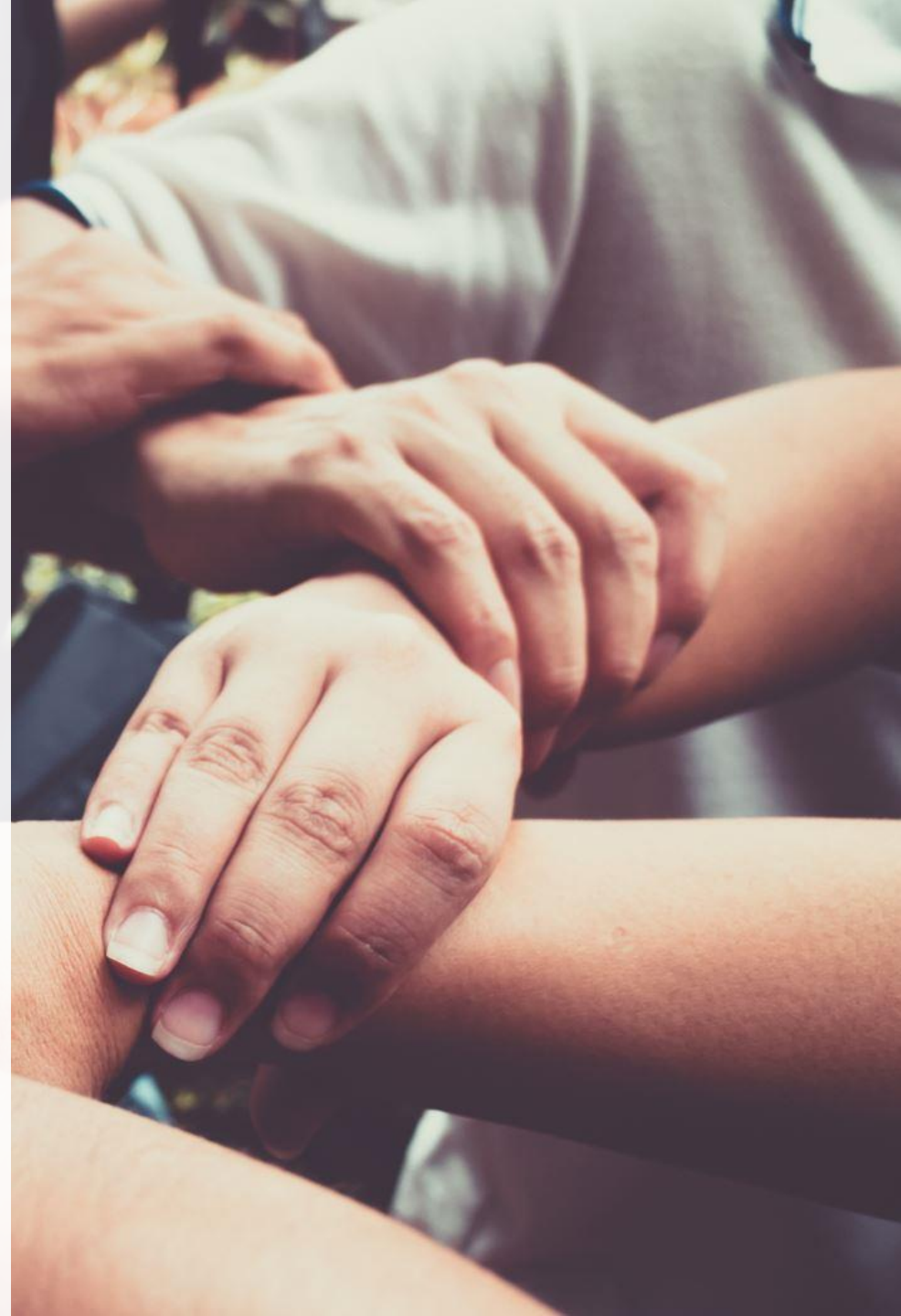
DEMOKRACIE

- Demokracie je forma vlády, ve které je moc vykonávána **přímo nebo nepřímo občany**.
- V demokracii mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech státu, a to buď **přímo** prostřednictvím **referend** a lidových hlasování,
- nebo nepřímo prostřednictvím **volených zástupců**, kteří tvoří zákony a řídí stát.



HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY DEMOKRACIE ZAHRNUJÍ:

- **Svobodné a spravedlivé volby:** Všichni dospělí občané mají právo volit a být voleni do veřejných funkcí.
- **Práva a svobody jednotlivců:** Demokracie **chrání základní lidská práva**, jako je svoboda slova, svoboda náboženství a právo na spravedlivý proces.
- **Vláda zákona:** Právo platí **stejně pro všechny občany**, včetně vládních představitelů. Nikdo nestojí nad zákonem.
- **Dělbá moci:** Moc je rozdělena mezi **různé složky vlády** (zákonodárnou, výkonnou a soudní) a tyto složky se navzájem kontrolují a vyvažují.
- **Ochrana menšin:** I když se rozhodnutí obvykle řídí vůlí většiny, demokracie **chrání práva menšin**, aby nedocházelo k jejich útlaku.

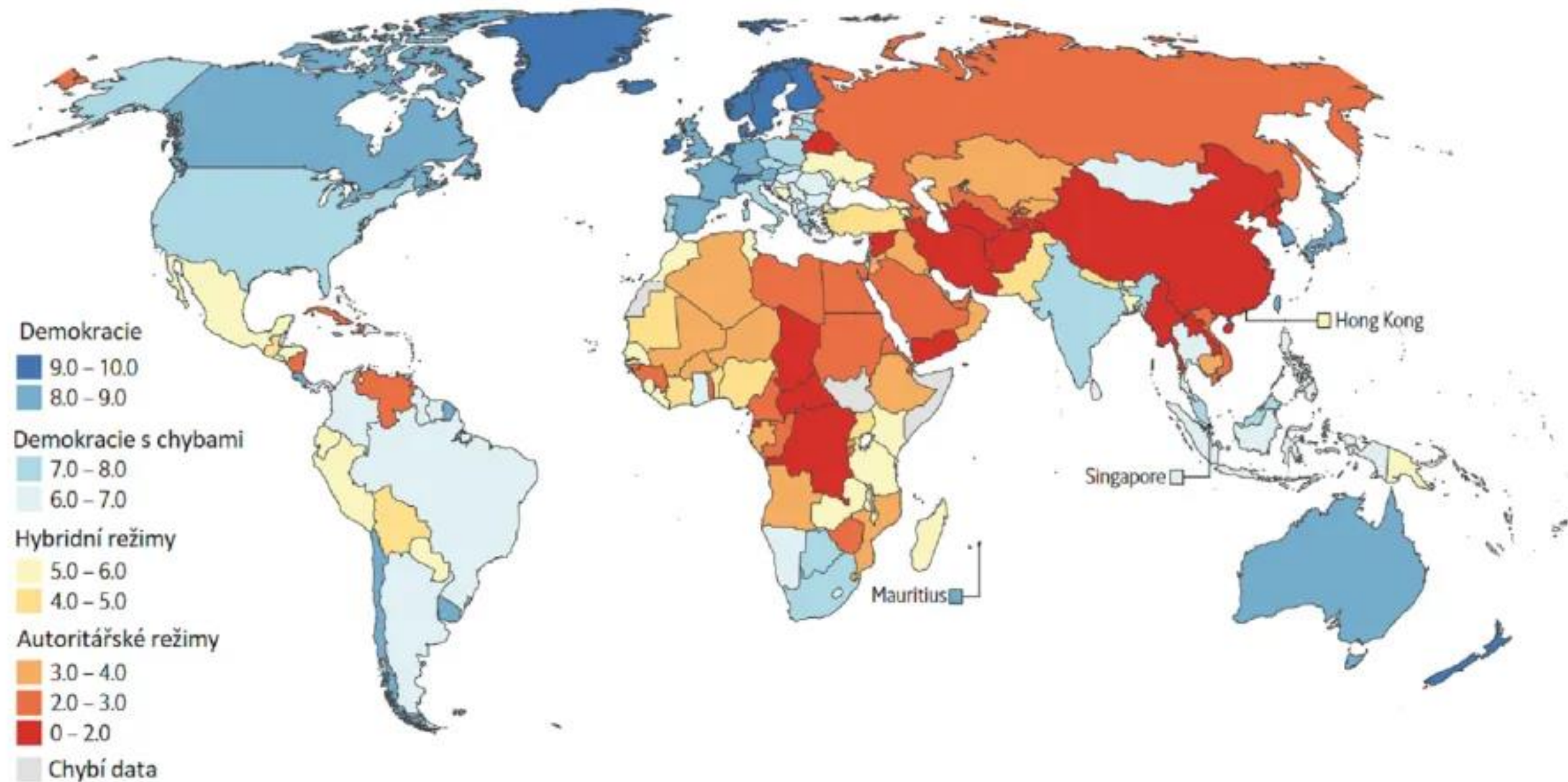


FORMY DEMOKRACIE

- Demokracie může mít různé formy,
 - od **přímé demokracie**, kde občané rozhodují o všech záležitostech přímo, až po
 - **zastupitelskou demokracii**, kde volí zástupce, kteří jednají jejím jménem.
-
- Základním **principem demokracie** je **respekt k vůli lidu a ochrana individuálních práv a svobod.**
-



Democracy Index 2022, global map by regime type



Zdroj: EIU

PROČ JE PRÁVO KLÍČOVÉ
PRO FUNGOVÁNÍ
DEMOKRATICKÉHO
STÁTU?



PROČ JE PRÁVO KLÍČOVÉ PRO FUNGOVÁNÍ DEMOKRATICKÉHO STÁTU?

1. Zajištění vlády zákona (Rule of Law)

- Právní stát znamená, že **nikdo**, včetně vládních představitelů, **není nad zákonem**.
- Právo stanovuje jasná **pravidla**, která musí dodržovat **všichni** členové společnosti.
- Tím je zajištěno, že **mocenské složky** jsou **kontrolovány a omezeny**, což brání zneužití moci a autoritářství.

2. Ochrana lidských práv a svobod

- Právo **chrání základní lidská práva a svobody jednotlivců**, jako je **svoboda slova**, **svoboda náboženství**, právo na **spravedlivý proces**, a další.
-

PROČ JE PRÁVO KLÍČOVÉ PRO FUNGOVÁNÍ DEMOKRATICKÉHO STÁTU?

3. Rovnost před zákonem

- Právo zajišťuje, že všichni občané jsou si **rovni před zákonem**, bez ohledu na jejich postavení, bohatství nebo moc.
- **To je základem spravedlnosti** a zajišťuje, že žádná skupina není diskriminována či upřednostňována.

4. Stabilita a předvídatelnost

- Právní systém poskytuje **stabilitu a předvídatelnost** v tom, jak se společnost řídí.
- Občané i instituce mohou plánovat své jednání s vědomím, že jejich práva a povinnosti jsou stanoveny zákonem, což přispívá k důvěře ve státní instituce a k **dlouhodobé stabilitě státu**.



PROČ JE PRÁVO KLÍČOVÉ PRO FUNGOVÁNÍ DEMOKRATICKÉHO STÁTU?

5. Kontrola a vyvažování moci

- V demokratických státech je **moc rozdělena** mezi **zákonodárnou, výkonnou a soudní složku**, přičemž právo je nástrojem, který zajišťuje, že žádná z těchto složek nepřekročí své pravomoci.
- Tento systém „checks and balances“ **chrání demokracii před koncentrací moci a potenciálním zneužitím**.

6. Podpora občanské angažovanosti

- Právní rámec **umožňuje občanům účastnit se politického procesu**, např. prostřednictvím voleb, petic, nebo účasti v referendech.
 - Tím se zajišťuje, že vláda skutečně reflektuje vůli lidu.
-

PROČ JE PRÁVO KLÍČOVÉ PRO FUNGOVÁNÍ DEMOKRATICKÉHO STÁTU?

7. Řešení konfliktů

- Právo **poskytuje mechanismy** pro řešení konfliktů mezi občany, mezi občany a státem, nebo mezi různými složkami státu.
- Tím **zabraňuje tomu, aby konflikty vedly k násilí nebo chaosu**, a podporuje mírové a spravedlivé řešení sporů.

8. Ochrana před svévolností

- Právní systém **chrání občany** před svévolí ze strany vládních představitelů nebo jiných mocenských struktur. Tím zajišťuje, že státní moc je vykonávána **podle pravidel, která jsou transparentní a spravedlivá**. Přičemž chrání práva jednotlivců a zajišťuje stabilitu a spravedlnost v celé společnosti.
-

ZÁKLADNÍ POJMY

- **Stát = právní stát** – organizační struktura lidské společnosti. Ostatní státy ho musí uznat jako samostatný subjekt mezinárodního práva. Ve státě vládne právo - subjekty disponující státní mocí – obecní úřad, policie atd., jsou omezeny právem.
- **Ústavní zásada** – každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. (Tato zásada platí pro občany nikoli pro správní úřady.)
- **Právo a morálka** – právo je minimum morálky (Př.: právo nemůže postihovat „pouze“ nevhodné chování, pokud nepřekročí meze práva. Zde by se lidé měli řídit morálkou, jejíž porušení nemá samo o sobě právní důsledky.)
- **Právo a spravedlnost** – ne vždy to, co je v souladu s právem, je za všech okolností spravedlivé
- V kulturně vyspělém právním státě se prosazuje **zákonost** = důsledné dodržování právního řádu – tzv. právní jistota.

TŘI PILÍŘE DEMOKRACIE

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/4354-demokracie-a-jeji-tri-pilire>

DVOJÍ POJEM PRÁVA

- a) **Subjektivní právo (right)** = oprávnění = nárok určitého subjektu na něco - možnost chovat se určitým způsobem.
 - b) **Objektivní právo** = souhrn platných právních norem stanovených či uznávaných státem.
 - **Vztah objektivního a subjektivního práva** - objektivní právo nám dává různé nástroje (např. soudní řízení) pro situaci, kdy je porušeno subjektivní právo (nárok) konkrétního člověka.
-

PRÁVNÍ ŘÁD



Právní řád – souhrn všech právních předpisů ve státě.

Vztahy mezi předpisy jsou vyjádřeny pomocí **právní síly**.

Právní řád je **uspořádán stupňovitě** podle pořadí důležitosti – právní síly - jednotlivých druhů právních předpisů.

PŘEDPISY ZÁKONNÉ (ZÁKLADNÍ)

- **Zákony** – základní druh právních předpisů, přijímá je Parlament České republiky
 - **Ústavní zákony** – zvl. druh zákonů s vyšší právní silou
 - Vyšší právní sílu než zákony mají rovněž **mezinárodní smlouvy** podepsané a ratifikované Českou republikou
-

PODZÁKONNÉ (PROVÁDĚCÍ) PRÁVNÍ PŘEDPISY

Musí být v souladu jak se zákony, tak s ústavními zákony a mezinárodními smlouvami.

- Nařízení vlády ČR
- Vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
- Obecně závazné **vyhlášky** obcí a krajů
- Obecně závazná **nařízení** obcí a krajů

Právní norma nižší právní síly musí být v souladu s právní normou vyšší právní síly

4 ZÁSADY PRÁVNÍHO ŘÁDU

1. Právní řád státu tvoří myšlenkový celek odlišný od právních řádů jiných států.
 2. Jednotlivé normy právního řádu se obsahově doplňují, nesmějí být v rozporu (o soulad dbá Ústavní soud).
 3. Všechny normy jsou projevem **právotvorných (legislativních) orgánů státu**, což umožňuje logickou jednotu právního řádu.
 4. Právní řád se neustále mění a vyvíjí.
-

ZÁKONNOST

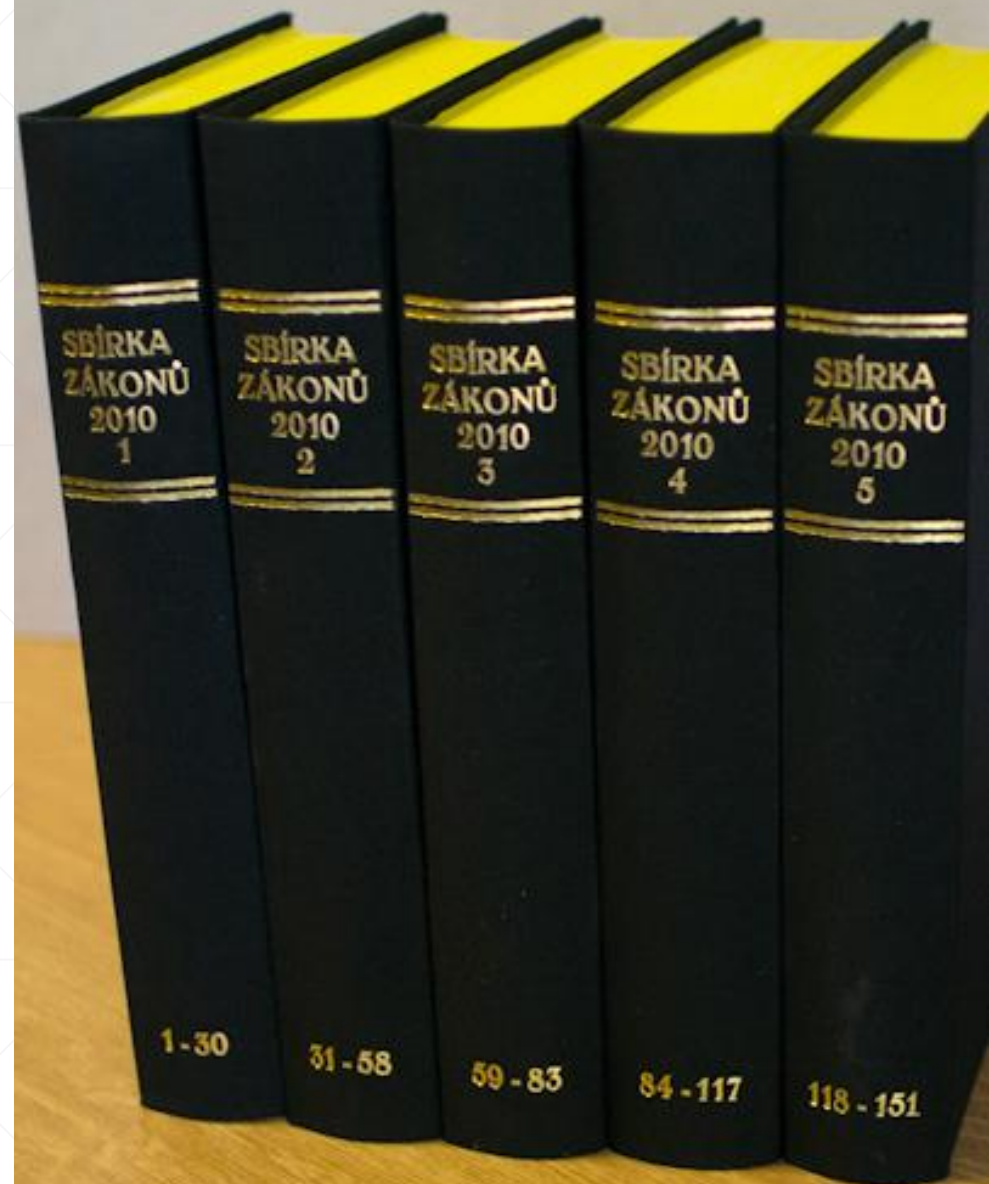
- V právním státě se prosazuje **zákonnost**, tj. důsledné dodržování právního řádu.
 - Závisí na dobré **znalosti** právních norem (**právní vědomí**) a na přesvědčení o nutnosti jejich dodržování.
 - **2 základní zásady pro zajištění zákonnosti** (platí pro všechny):
 1. Před zákonem jsou si všichni rovni
 2. Neznalost zákona nikoho neomlouvá
-

PRÁVNÍ NORMY

- **Právní norma** – obecně závazné pravidlo lidského chování sankcionované a vynucované státem.
 - Chování lidí ovlivňují také normy morální a náboženské.
 - **Právní předpis** – soubor právních norem
 - **Legislativa** – tvorba právních norem, normy tvoří a vydávají příslušné státní orgány předepsaným postupem a v předepsané písemné formě.
 - **Znaky právních norem:**
 - Obecná závaznost – pro všechny na daném území
 - Zvláštní forma – např. citovaný zákon, vyhláška
 - Vynutitelnost – v případě nesplnění je vynutitelná státní mocí
-

PRAMENY PRÁVA

- **Formy v nichž je právo obsaženo**
- V nichž je třeba ona pravidla hledat
- (př. zákon, mezinárodní smlouva, atp.)
- V různých zemích a různých kulturách existují různé prameny práva (u nás nejsou za pramen práva považovány soudní precedenty/angloamerických zemích ano)



PRAMENY PRÁVA

- **1. právní obyčej** – nepsané právo
 - **2. soudní precedent** – **soud vyřeší případ dosud neupravený právními normami** – první vyřešení takového případu se stane zakládajícím soudní precedent – stane se závazné do budoucna. Všechna další rozhodování o případech podobného druhu jsou vázány vzorem onoho rozhodnutí.
 - **3. normativní smlouvy** – pramenem mezinárodního práva
 - **4. normativní právní akty** – výsledek cílevědomé normativní činnosti státních orgánů obsahující právní normy – vztahují se na celou skupinu případů – jsou zveřejněny ve sbírce zákonů.
 - a) **primární** – obecné zákony, ústavní zákony – mají vyšší právní sílu než obecné zákony, zákonná opatření senátu a parlamentu ČR (přijímána v období, kdy je rozpuštěna poslanecká sněmovna a to ve věcech, které nesnesou odkladu a to na návrh vlády (x ústava, rozpočet, státního závěrečného účtu, volebních zákonů a mez. smluv.
 - b) **sekundární** – normy, kterými nelze rušit primární právní akty a lze jimi rozvíjet jejich obsah. (vyhlášky, nařízení ministerstev, územní samosprávy, atp.)
-

SYSTÉM PRÁVNÍHO ŘÁDU

Podsystémy právního řádu

- **Hmotné právo** – právo vlastní, tj. **stanovená práva a povinnosti** (např. povinnost kupujícího zaplatit za předmět kupní smlouvy kupní cenu)
- **Procesní právo** – upravuje procesy, jak může být právo vymáháno, tj. upravuje **postup u soudu či správního orgánu** (jak podat žalobu, vystupovat před soudem...)



SYSTÉM PRÁVNÍHO ŘÁDU

Druhy právních norem podle určení chování účastníků

- Normy příkazující – musím
- Normy zakazující – nesmím
- Normy opravňující - můžu

Druhy norem podle závaznosti

- **Dispozitivní** - podpůrné
jsou relativně nezávazné, použijí se jen tehdy, pokud si účastníci své vztahy neupraví sami jinak
 - **Kogentní** – donucující
jsou závazné bezvýhradně, nepřipouštějí žádné odchylky
-

SYSTÉM PRÁVNÍHO ŘÁDU

Publikace normy

- **Sbírka zákonů ČR**- Ústava, ústavní zákony, zákony, nařízení vlády a vyhlášky ministerstev
- **Ostatní normy** – např. věstníky ministerstev, vyhlášky obcí se zveřejňují vyvěšením na úřední desce obce

Platnost normy

- platná je norma, při jejíž tvorbě byly splněny předepsané náležitosti, norma je platná ode dne vydání

Účinnost normy

- každý je povinen se dle dané normy řídit a dodržovat ji, účinnost může nastat až v určité lhůtě po platnosti normy

Ročník 2002

8. čísla + kol. 047 578



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 174

Rozeslána dne 5. prosince 2002

Cena Kč 134,90

O B S A H:

500. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
501. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
502. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
503. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
504. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
505. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
506. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
507. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Veřejná správa:

<https://www.youtube.com/watch?v=TULhKOkzc14>

- **Správní činnost** (např. vydávání správních aktů) související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu.
- **Správní orgány**, které ji vykonávají - **úřady**.
- Veřejná správa rozdělena na **státní správu** a **samosprávu**.



PRÁVNÍ VZTAHY A PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Právní vztahy = vztahy mezi minimálně dvěma účastníky upravené právní normou. Koupí např. knihy vstupujeme do právního vztahu. (Vztah mezi vámi a prodávajícím, vznik vlastnického práva knihy)

Právní vztahy mají 3 prvky:

- subjekt
- obsah
- objekt

Př. **Právní vztah** = kupní smlouva, **subjekty** = prodávající a kupující, **obsah** = povinnost předat věc prodávajícím a zaplatit za ni kupujícím, **objekt** = daná věc.

Aby mohl vzniknout právní vztah, je třeba, aby tento vztah upravovala právní norma a aby nastala právní skutečnost.

PRÁVNÍ VZTAHY A PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Právní skutečnost = každá skutečnost, s níž právní norma spojuje:

- vznik,
- změnu
- zánik právního vztahu

Ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu přitom dochází samočinně
nebo záměrně.

PRÁVNÍ VZTAHY A PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Právní skutečnosti:

- Objektivní – dochází k nim nezávisle na vůli a jednání účastníků právních vztahů, vyplývají z přírodních zákonitostí
- smrt člověka, narození, uplynutí času
 - Subjektivní
právní jednání, které je záměrné a uvědomělé
-

PRÁVNÍ VZTAHY A PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Platné právní jednání musí být:

- určité
- srozumitelné
- svobodné
- vážně míněné
- nesmí odporovat zákonu nebo dobrým mravům

Právní úkony

- jednostranné – závěť, výpověď smlouvy
 - dvoustranné – smlouvy
 - vícestranné – společenské smlouvy
-

PRÁVNÍ VZTAHY A PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Právní úkony se uskutečňují:

- osobně
- v zastoupení
zákonné zastoupení (ze zákona, z rozhodnutí soudu)
zastoupení na základě plné moci

Právní jednání může být:

- Výslovné
 - Konkludentní – **projev vůle** učiněný beze slov, je to aktivní jednání, ze kterého je zřejmý úmysl jednajícího
např. výběrem zboží v obchodě a jeho zaplacení u pokladny zákazník mlčky uzavřel kupní smlouvu
-

PROMLČENÍ A PREKLUZE

- **Prekluze (propadnutí práva)** – zánik práva, protože nebylo uplatněno ve lhůtě, kterou stanoví zákon. (Nejen zánik nároku z určitého subjektivního práva, ale i úplný zánik tohoto práva jako takového. Na rozdíl od promlčení ovšem prekluze není všeobecná, nastává pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví - zpravidla souslovím „jinak právo zanikne“.
 - V trestním právu se lhůty, které mají charakter prekluze, nazývají lhůtami promlčecími.
 - **Promlčení** – uplynula lhůta pro uplatnění práva, ale právo nezaniká, pouze je oslabeno jeho vymáhání. Soud nemůže takové právo věřiteli přiznat, pokud dlužník namítne a prokáže, že je promlčené. Dlužník ale může svůj dluh splnit!
-

ODVĚTVÍ PRÁVA

= soubor právních norem upravujících souhrn společenských vztahů

1. Ústavní (základy státu, státní moci, lidská práva..)
2. Správní (oblast správních orgánů – policie, přestupky, doprava, školství..)
3. Občanské – hmotné a procesní (majetkové vztahy, dědění, nemovitosti..)
4. Korporační (obchodní korporace a jejich fungování...)
5. Pracovní (pracovní poměr)
6. Rodinné (vztahy manželství, výživy, výchovy dětí, rozvodů..)
7. Trestní – hmotné a procesní (trestní činy a tresty za ně)

Novelizace – pozdější právní norma změni dřívější právní normu, doplní ji nebo ji zcela či částečně zruší.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ OBLASTI – SYSTÉMY PRÁVA

- **Kontinentální systém práva (Evropa)**

důraz na psané slovo, základní pramen je zákon – zákony a další právní předpisy (písemně zpracované výsledky legislativní činnosti státních orgánů, stanovují závazná pravidla chování pro občany, instituce, státní orgány...

podpůrnou roli mají zvyklosti

soudce právo netvoří, ale nalézá je na základě psaných právních předpisů

- **Angloamerické právo** – typické pro Velkou Británii a USA, Austrálie, Kanada

velkou roli má **nepsané právo** – obyčeje a precedenty

precedens – pokud není případ upraven zákony, je rozhodnutí soudu závazné pro nižší soudy, norma vyplývá z toho, jak soud nebo správní orgán poprvé rozhodl o určité záležitosti
soudce právo tvoří (prostřednictvím precedentů)



ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ OBLASTI

Islámský systém práva

- úzké spojení právních pravidel s pravidly náboženskými a etickými
- šaría – tzv. boží právo – za tvůrce práva je považován bůh, bůh je dokonalý a věčný, proto i jeho právo je dokonalé a věčné
- obsahuje i pravidla pro každodenní život
- **Právním pramenem je Korán - právní předpis**

<https://www.youtube.com/watch?v=DJ2Y1aVJyto>

